المملوك لا يورث لانه لا مال له فيورث فانه لا يملك ومن قال يملك بالتمليك الملك ناقص غير مستقر يزول الى سيده بزوال ملكه عن رقبته (لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه) أى المبعض (وبين سيده مهايأة) فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته (فكل تركته) التى جمعها بجزئه الحر (لوارثه والا) بأن لم يكن بين السيد والمبعض مهايأة (ف) تركته (بينه) اى وارث المبعض (وبين سيده) أى سيد المبعض (بالحصص)

(باب الولاء)

الولاء ثبوت حكم شرعى بعتق أو تعاطى سببه ف(من أعتق رقيقا أو) أعتق (بعضه فسرى الى الباقى أو عتق) الرقيق (عليه برحم) كالو ملك أباه أو أخاه أو عمه ونحوهم فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم (أو) بـ (فعل) كتمثيل به (أو) بسبب (عوض) كالو قال لعبده انت حر على ان تخدمنى سنة وكالو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال فانه يعتق ويكون الولاء لسيده نص عليه (أو) بسبب (كتابة) كالو كاتبه على مال فأداه (أو) بسبب (تدبير) كالو قال له اذا أنا مت فأنت حر (أو) بسبب (ايلاد) كالو أتت أمته منه بولد ثم مات أو الولد (أو) بسبب (وصية) كما لو اوصى بعتق عبده فلان وأعتقه الورثة (أو أعتقه فى زكاته أو) فى (نذره أو) فى (كفارته ف) انه فى جميع هذه الصور (له عليه الولاء) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه (و) يكون له أيضا الولاء (على أولاده) أى أولاد العتيق (بشرط كونهم) أى اولاد العتيق (من زوجة عتيقة) للعتيق او لغيره (أو أمة و) يكون له الولاء أيضا (على من له) أى العتيق ولاؤه (اولهم) أى لاولاد العتيق (عليه الولاء) ومن لم يمسه رق وكان أحد أبويه عتيقا والآخر حر الاصل أو الآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لاحد (وان قال) شخص مكلف رشيد لمالك عبد (اعتق عبدك عنى مجانا) أى بلا عوض (أو) اعتق عبدك (عنى) فقط (او) أعتق عبدك (عنك وعلى ثمنه) فلا يجب عليه ان يجيبه ف(ان أعتقه) ولو بعد ان افترقا (صح) العتق (و) كان (ولاؤه للمعتق عنه) كالو قال له اطعم أو اكس عنى (ويلزم القائل) للمقول له (ثمنه) أى ثمن العبد (فيما اذا التزم به) أى بالثمن بقوله وعلى ثمنه (وان قال الكافر) للمسلم (اعتق عبدك المسلم عنى) وعلى ثمنه (فاعتقه صح) فى الاصح لانه انما يملكه زمنا يسيرا ولا يتسلمه فاغتفر هذا القدر اليسير لاجل تحصيل الحرية للابد التى يحصل بها نفع عظيم لان الانسان يصير متهيأ بها للطاعات واكمال القربات (و) يكون (ولاؤه للكافر) ويرث به المسلم وكذا كل من باين دين معتقه

(فصل ولا يرث صاحب الولاء) أى من له الولاء (الا عند عدم عصبات النسب) كالاب والابن وابن الابن والاخ مطلقا ونحوهم (وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى) فمن مات عن بنت حرة وعن معتق كان النصف للبنت والباقى للمعتق ومن مات عن أم حرة وشقيقتين حرتين وزوجة حرة ومعتق فاصل المسئلة من اثنى عشر وتعول الى ثلاثة عشر للام السدس سهمان وللشقيقتين ثمانية أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم ولا شئ للمعتق (ثم) يرث بعد فقد المعتق (عصبته) المتعصبون بانفسهم يقدم (الاقرب فالاقرب) فابن وابن ابن الكل للابن وأخ شقيق وأخ لاب الكل للشقيق وهكذا (وحكم الجد